

# STATUTEN

---

## **1 Name, Rechtsform, Dauer, Sitz und Zweck**

---

### 1.1 Name, Rechtsform, Dauer, Sitz

Unter dem Namen "Verein SONNENBERG Baar" (nachfolgend SONNENBERG genannt) besteht ein Verein von unbeschränkter Dauer (gegründet 1957 als "Verein Blinden-Sonnenberg", Luzern) im Sinne von Artikel 60 ff. ZGB mit Sitz in Baar / ZG.

### 1.2 Zweck

Der Verein bezweckt insbesondere:

- a) Erbringung von heilpädagogischen, sozialpädagogischen und therapeutischen Leistungen für sehbeeinträchtigte und blinde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen der Sonderschulung und im Wohnbereich
- b) Erbringung von heilpädagogischen, sozialpädagogischen und therapeutischen Leistungen für sprachbeeinträchtigte und verhaltensauffällige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen der Sonderschulung und im Wohnbereich
- c) Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen und sonstigen Beteiligten der von uns betreuten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
- d) Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Erwachsenen während der ersten beruflichen Ausbildung oder des Studiums
- e) Führen eines Berufsvorbereitungsjahres für junge Erwachsene als Vorbereitung für die Berufsausbildung
- f) Begleitetes Wohnen für in erster beruflicher Ausbildung oder im Studium stehenden jungen Erwachsenen
- g) Durchführung von Weiterbildungs- und Sensibilisierungsveranstaltungen für interessierte Kreise
- h) Weitere schulische und sozialpädagogische Angebote sowie Angebote der beruflichen Integration im Auftrag der öffentlichen Hand
- i) Wohn-, Beschäftigungs- und Arbeitsplätze für sehbeeinträchtigte und blinde Erwachsene mit weiteren Beeinträchtigungen.
- j) Betrieb und Weiterentwicklung einer Dauerausstellung. Sie sichert das Wissen über die Entwicklung der Institution SONNENBERG und seine Fachlichkeit
- k) Erwerben, Belasten, Verwalten und Veräussern von Grundeigentum sowie Entwicklung und Realisierung von Immobilienprojekten

Zur Zweckerfüllung kann der Verein auch inner- und ausserkantonale Zweigniederlassungen und Geschäftsstellen führen.

## 2 Mitgliedschaft

---

### 2.1 Mitgliedschaftsarten

Es sind folgende Mitgliedschaften möglich:

- Aktivmitglied mit Stimmrecht
- Passivmitglied ohne Stimmrecht
- Gönnermitglied ohne Stimmrecht
- Frei- und Ehrenmitglied mit Stimmrecht

### 2.2 Aufnahme

Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die sich für die Vereinszwecke einsetzen oder sich um diese verdient gemacht haben. Das Aufnahmegesuch ist an den Vorstand zu richten. Dieser stellt Antrag auf Aufnahme oder Ablehnung an die Vereinsversammlung.

### 2.3 Austritt

Vereinsmitglieder können den Austritt mit einmonatiger Kündigungsfrist auf Ende eines Geschäftsjahres an das Vereinssekretariat erklären.

Der Vorstand kann der Vereinsversammlung den Antrag auf Ausschluss eines Vereinsmitglieds stellen.

## 3 Organisation

---

### 3.1 Organe

Die Organe des Vereins sind:

- a) die Vereinsversammlung
- b) der Vorstand
- c) die Geschäftsleitung
- d) die Revisionsstelle

## 3.2 A) Vereinsversammlung

### 3.2.1 Befugnisse und Kompetenzen

Die Vereinsversammlung hat folgende Befugnisse:

- a) Wahl und Abberufung des Vereinspräsidenten / der Vereinspräsidentin und der übrigen Mitglieder des Vorstands
- b) Wahl und Abberufung der Revisionsstelle
- c) Änderung der Statuten
- d) Erlass des Finanzreglements
- e) Abnahme der von der Revisionsstelle geprüften und vom Vorstand verabschiedeten Jahresrechnung
- f) Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung
- g) Genehmigung des Budgets
- h) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
- i) Behandlung von Anträgen der Mitglieder, sofern sie mindestens 10 Tage vor der Vereinsversammlung schriftlich und mit kurzer Begründung dem Vorstand eingereicht wurden.
- j) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern auf Antrag des Vorstandes
- k) Ernennung von Frei- und Ehrenmitgliedern
- l) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins

### 3.2.2 Versammlungen

Die Vereinsversammlung findet ordentlicherweise zweimal im Jahr statt. Die Einladung erfolgt mindestens 20 Tage vor der Versammlung. Versammlungen können sowohl nur physisch, nur virtuell sowie auch im hybriden Format physisch-virtuell durchgeführt werden.

Eine ausserordentliche Vereinsversammlung findet auf Verlangen des Vorstands oder der Revisionsstelle statt sowie wenn ein Fünftel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies verlangen. Das Verfahren und die Befugnisse entsprechen jenen der ordentlichen Vereinsversammlung.

### 3.2.3 Vorsitz, Protokoll

Der Vereinspräsident/ die Vereinspräsidentin, im Verhinderungsfall der Vizepräsident / die Vizepräsidentin, hat den Vorsitz. Er / Sie bezeichnet den / die Protokollführer\*in, der / die nicht Vereinsmitglied sein muss sowie den / die Stimmenzähler\*in.

### 3.2.4 Beschlussfassung

Die Abstimmungen und Wahlen in der Vereinsversammlung erfolgen offen, falls nicht geheime Abstimmung oder Wahl beschlossen wird. Die statutengemäss eingeladene Vereinsversammlung ist unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden beschlussfähig. Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet das Mehr der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des / der Vorsitzenden doppelt. Die Abänderung der Statuten bedarf einer Zweidrittelmehrheit. Der Beschluss, den Verein aufzulösen, ist unter Artikel 21 der Statuten geregelt.

## 3.3 B) Vorstand

### 3.3.1 Aufgaben

Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und besorgt alle dem Verein übertragenen Aufgaben, sofern sie nicht gemäss diesen Statuten einem anderen Organ zugewiesen oder vom Vorstand nach Massgabe eines Organisations- und Geschäftsreglements der Geschäftsleitung delegiert sind. Er kann bestimmte Aufgaben an einzelne Mitglieder oder an einen Ausschuss delegierten.

Die Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere:

- a) Festlegung der Strategie des Vereins
- b) Aufsicht über die Geschäftsleitung des Vereins
- c) Wahl Geschäftsführer\*in sowie der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung des Vereins
- d) Bestellung von Kommissionen und Umschreibung ihrer Aufgaben
- e) Vorbereitung und Einberufung der Vereinsversammlung, Festsetzung und Bekanntgabe der Traktanden
- f) Antrag auf Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern zuhanden der Vereinsversammlung
- g) Vollziehung der Beschlüsse der Vereinsversammlung
- h) Genehmigung des Jahresberichts
- i) Verabschiedung der Jahresrechnung zuhanden der Vereinsversammlung
- j) Verabschiedung von Budget und Kreditanträgen zuhanden der Vereinsversammlung
- k) Bewilligung von Krediten in der Kompetenz des Vorstandes
- l) Abschluss von Leistungsvereinbarungen

### 3.3.2 Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus maximal sieben Mitgliedern. Mit Ausnahme des Präsidiums, gewählt durch die Vereinsversammlung, konstituiert sich der Vorstand selbst. Unterschriftsberechtigt sind alle Vorstandsmitglieder kollektiv zu zweien. Der Vorstand kann weitere Zeichnungsberechtigte ernennen.

### 3.3.3 Amtsdauer

Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt und sind nach Ablauf ihrer Amtsperiode wieder wählbar.

### 3.3.4 Sitzungen

Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Vereinspräsidenten / der Vereinspräsidentin, so oft es die Geschäfte erfordern, ferner auf Verlangen von mindestens drei seiner Mitglieder oder der Revisionsstelle. Die Einladung erfolgt mindestens 10 Tage vor der Sitzung. Die Geschäftsleitung ist mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen vertreten.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des / der Vorsitzenden doppelt. Beschlussfassungen und Wahlen auf dem Korrespondenzweg sind zulässig.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll zu führen.

## 3.4 C) Geschäftsleitung

### 3.4.1 Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung führt unter dem Vorsitz der Geschäftsführerin / des Geschäftsführers die laufenden Geschäfte nach Massgabe eines Organisations- und Geschäftsreglements und ist verantwortlich für alle operativen Belange des SONNENBERG.

## 3.5 D) Revisionsstelle

### 3.5.1 Amtsdauer und Auftrag

Die Revisionsstelle wird für die Dauer von jeweils 3 Jahren gewählt. Die Revisionsstelle ist wiederwählbar.

Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften. Sie erstattet dem Vorstand und der Vereinsversammlung schriftlich Bericht und Antrag.

## **4      Finanzielles**

---

### **4.1      Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr wird vom Vorstand festgelegt.

### **4.2      Vereinseinnahmen**

Der SONNENBERG finanziert seine Tätigkeit insbesondere aus:

- a) Beiträgen von Bund, Kantonen, Gemeinden bzw. zuständigen ausländischen Stellen
- b) Beiträgen der Eidgenössischen Invalidenversicherung und anderer Einrichtungen der Sozialversicherung
- c) Beiträgen der Stiftung SONNENBERG
- d) Beiträgen von Blinden- und Fürsorgeinstitutionen
- e) Beiträgen der Erziehungsberechtigten
- f) Mitgliederbeiträgen von Aktiv- und Gönnermitglieder
- g) Spenden, Schenkungen, Kollekten und erbrechtlichen Zuwendungen. Hierzu erlässt der Vorstand ein Reglement. Darin werden insbesondere die Zuordnung und Verwendung dieser Vermögenswerte geregelt.

### **4.3      Mitgliederbeiträge**

Die Aktiv- und Gönnermitglieder bezahlen jährlich einen festen Mitgliederbeitrag, welcher jeweils von der Vereinsversammlung festgelegt wird. Anlässlich der Frühlingsversammlung aufgenommene Mitglieder zahlen den vollen Jahresbeitrag; an der Herbstversammlung aufgenommene Mitglieder den halben Jahresbeitrag.

### **4.4      Finanzielle Verpflichtungen**

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen; die Mitglieder tragen mit Ausnahme eines allfälligen Mitgliederbeitrages keine persönliche Haftung.

## **5 Auflösung**

---

### **5.1 Auflösungsbeschluss**

Für die Auflösung des Vereins bedarf es einer Dreiviertelmehrheit einer statuten-gemäss einberufenen Vereinsversammlung, in der mindestens drei Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so entscheidet eine zweite frühestens nach Ablauf von vier Wochen, spätestens aber binnen dreier Monate einzuberufende Vereinsversammlung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

### **5.2 Verwendung Vereinsvermögen**

Löst sich der Verein auf, geht das Vermögen zur treuhänderischen Verwaltung an die Stiftung SONNENBERG über. Sollte diese nicht mehr existieren, überträgt der Vorstand das noch vorhandene Vereinsvermögen an gemeinnützige, steuerbefreite Organisationen und/oder Stiftungen mit ähnlicher Zielsetzung. Die Vereinsmitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

## **6 Schlussbestimmungen**

---

### **6.1 Übergangsbestimmung-Besitzstandwahrung**

Alle natürlichen und juristischen Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Statuten bereits Vereinsmitglieder sind, behalten ihren bisherigen Mitgliederstatus. Vorbehalten bleiben anderslautende Anträge seitens dieser Vereinsmitglieder oder des Vorstandes.

Für natürliche und juristische Personen, die ihre Mitgliedschaft erst nach der vorliegenden Statutenrevision erwerben, richtet sich der Mitgliederstatus nach Abs. 2.1 der vorliegenden Statuten.

## 6.2 Inkrafttreten

Die Statuten treten mit ihrer Annahme durch die Vereinsversammlung vom 05.06.2025 sofort in Kraft und ersetzen die bisherigen Statuten vom 06.06.2024.

6340 Baar, 5. Juni 2025

Im Namen der Vereinsversammlung des Vereins SONNENBERG

Präsident

Josef Huwyler

Geschäftsführer

Thomas Dietziker